



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 308

ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุม ฯ ครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2541 ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 308 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2541 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 13 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น

(2) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 31 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

(3) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 42 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

(4) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 49 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)

(5) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 61 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4)

(6) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 98 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5)

(7) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 104 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6)

(8) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 113 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 7)

(9) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 118 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8)

(10) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 139 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9)

(11) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 165 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 10)

(12) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 198 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 11)

(13) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 228 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 12)

(14) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 288 ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 13)

ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้

- (1) “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (2) “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างทุกประเภท แต่ไม่รวมถึงลูกจ้าง ที่มีกำหนดเวลา
- (3) “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (4) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้

ข้อ 5. ให้มีกองทุนสำหรับให้ผู้ปฏิบัติงานกู้ในกรณีจำเป็นเรียกว่า “กองทุนเงินกู้” ประกอบด้วย

- (1) ทรัพย์สินของกองทุนเงินกู้ตามข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การให้กู้เงินในกรณีจำเป็น ที่มีอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
- ¹⁾ (2) เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนสวัสดิการ
- (3) ดอกผลที่เกิดจากกองทุนเงินกู้

ข้อ 6. การกู้เงินตามข้อบังคับนี้ มิใช่เป็นสิทธิที่ผู้ปฏิบัติงานจะพึงเรียกร้องเอาจาก กฟผ. หากเป็นการสงเคราะห์ที่ กฟผ. เอื้ออำนวยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ข้อ 7. การกู้เงินตามข้อบังคับนี้ ให้กระทำได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นตามที่คณะกรรมการเห็นควรสงเคราะห์ เช่น การศึกษาของบุตร มรดกกรรมของภริยาหรือสามี บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือ ผู้อยู่ในอุปการะ การซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านที่อาศัยอยู่เป็นประจำ รวมทั้งทาสี ผนัง และทำรั้ว
- (2) เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นอันเนื่องมาจากประสบอัคคีภัย หรือประสบสาธารณภัย ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการกำหนด เช่น การประสบอุทกภัย การประสบวาตภัย

¹⁾ ยกเลิกโดยมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 2/2547

ข้อ 8 ผู้ปฏิบัติงานที่ขอกู้เงินตามข้อบังคับนี้ได้ จะต้อง

- (1) เป็นพนักงานที่ได้ประจำทำงานในฐานะพนักงานและลูกจ้างมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
- (2) เป็นลูกจ้างติดต่อกันตั้งแต่สองปีขึ้นไป

ข้อ 9 จำนวนเงินที่ผู้ปฏิบัติงานขอกู้และกำหนดเวลาชำระหนี้เงินกู้ให้เสร็จสิ้นตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปดังนี้

(1) ในกรณีขอกู้เพื่อวัตถุประสงค์ตามความในข้อ 7 (1) จำนวนเงินที่ขอกู้ต้องไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือนของผู้กู้สำหรับผู้ขอกู้ตามความในข้อ 8 (1) หรือไม่เกินสามเท่าของค่าจ้างคำนวณรายเดือนของผู้กู้สำหรับผู้ขอกู้ตามความในข้อ 8 (2) และกำหนดเวลาชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นต้องไม่เกินยี่สิบสี่เดือนนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้

(2) ในกรณีขอกู้เพื่อวัตถุประสงค์ตามความในข้อ 7 (2) จำนวนเงินที่ขอกู้ต้องไม่เกินหกเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างคำนวณรายเดือนของผู้กู้ และกำหนดเวลาชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นต้องไม่เกินสามสิบหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้

ค่าจ้างคำนวณรายเดือนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า จำนวนเงินค่าจ้างรายวันที่ได้คำนวณเป็นรายเดือน โดยคิดยี่สิบหกวันเป็นหนึ่งเดือน

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานได้กู้เงินจาก กฟผ. ตามข้อบังคับนี้แล้ว และยังชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยไม่ครบถ้วนห้ามมิให้ยื่นคำขอกู้อีก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยื่นคำขอกู้ได้ แต่จำนวนเงินที่ขอกู้เมื่อรวมกับต้นเงินกู้ที่ยังชำระไม่ครบถ้วนแล้ว ต้องไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือนของผู้กู้สำหรับผู้ขอกู้ตามความในข้อ 8 (1) หรือไม่เกินสามเท่าของค่าจ้างคำนวณรายเดือนของผู้กู้สำหรับผู้ขอกู้ตามความในข้อ 8 (2)

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส่วนที่เกินสิทธิที่จะพึงเบิกได้จาก กฟผ.

(2) อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ 11 การให้กู้เงินตามข้อบังคับนี้ ต้องจัดให้มีการค้ำประกัน

ข้อ 12 การกู้เงินตามข้อบังคับนี้ ให้คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ตามอัตราที่ ¹⁾ผู้ว่าการกำหนด แต่ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทประจำสิบสองเดือน และให้ชำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ข้อ 13 ให้ ¹⁾รองผู้ว่าการบริหาร แต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้” เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับนี้

¹⁾ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 12/2549 ใช้บังคับ 31 ตุลาคม 2549

ข้อ 14 ผู้กู้ต้องใช้เงินกู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ หากไม่ปฏิบัติตามนั้น ผู้กู้ยินยอมให้ กฟผ. หักจากเงินใด ๆ ที่ กฟผ. พึงจ่ายให้แก่ผู้กู้นั้น เพื่อชดใช้ต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามวรรคสองให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด โดยไม่ จำเป็นต้องคำนึงถึงกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามสัญญา

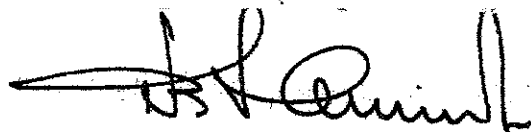
เมื่อปรากฏว่า ผู้กู้รายใดใช้เงินกู้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ ให้คณะกรรมการพิจารณาสอบสวน และหากเป็นความจริงให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้กู้ทราบ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามที่เห็นสมควร ในกรณีนี้ให้คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ตั้งแต่วันที่ กฟผ. ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่ผู้กู้จนถึงวันที่ กฟผ. ได้รับชดใช้ต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยครบถ้วน

ข้อ 15 ผู้กู้รายใดใช้เงินกู้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ ผู้นั้นจะยื่นขอกู้เงินอีกไม่ได้เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการว่าไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์นั้น

ข้อ 16 การกู้เงินที่ได้กระทำไปแล้วตามข้อบังคับที่ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ข้อ 17 ให้¹⁾ผู้ว่าการ มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541



(นายปรีชา อรรถวิรัช)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายระบบและระเบียบงาน

โทร. 65933

¹⁾ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 12/2549 ใช้บังคับ 31 ตุลาคม 2549